

"CHEKISMS"

TALES OF THE CHEKA

A KGB ANTHOLOGY

ITEM

21

Compiled by

Vasiliy Mitrokhin

ПРИЗНАКИ *анти советизма*
~~действий анти советского свойства~~

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года органам КГБ представлялось право применять официальное предостережение. Цель его состоит в предупреждении действий, которые могут нанести ущерб государственной безопасности. Это не кара и не взыскание, а мера профилактического воздействия. Оно подразумевает профилактические беседы с лицами, чьи действия или суждения противоречат интересам государства, носят враждебный политический характер, дающие основание полагать, что они могут принести ущерб государственной безопасности, таят в себе угрозу разглашения государственных секретов, направлены против установленных в советском обществе норм поведения, такие антиобщественные действия, которые ещё в уголовном порядке не наказуемы, в совокупности ещё не содержат всех элементов преступления. В процессе бесед с профилируемым разъясняются советские законы, последствия, которые могут наступить, если антиобщественные действия этих лиц будут продолжаться. В беседе содержится и предостережение, оно является официальным, коль скоро оно высказывается полномочным должностным лицом органов КГБ-начальником органа, отдела, отделения, оперативным уполномоченным. Официальное предостережение имеет обязательный правовой характер и обладает юридической силой. Документ о сделанном предостережении не только остаётся в КГБ, но, в случае, если лицо, которому объявлено официальное предупреждение, привлекается к судебной ответственности, приобщается к уголовному делу, приобретает силу судебного доказательства. Юридическая сила официального предостережения является сдерживающим фактором для лица, получившего такое предостережение. Оно относится к административно-правовым мерам, применяется по правилам государственно-управленческой деятельности. Оно же носит административный, пресекающий характер, то есть это лицо не только не должно в будущем совершать поступки и действия в ущерб государственным интересам, но обязано незамедлительно прекратить те действия, которые послужили основанием для объявления официального предостережения. Этим ограничиваются права граждан, уведомляется прокурор, а протокол и другие материалы о предостережении хранятся в архиве КГБ и учитываются при проверке данного гражданина.

Поводом об официальном предостережении служат оперативные данные, заявления, агентурные сообщения. Статья 2 Инструкции о применении

официального предостережения предусматривает следующие основания для его объявления:

а) изготовление, хранение, распространение политически вредных материалов;

б) распространение политически вредных измышлений в устной форме;

в) участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок или повлекших нарушение работы транспорта, государственных организаций и предприятий;

г) контакты советских граждан с иностранцами или попытки установить таковые, если характер и форма этих контактов даёт основание полагать в возможном использовании их во враждебных целях;

д) проникновение или попытка проникновения, в нарушение установленного порядка, в посольства и другие представительства капиталистических государств, в занимаемые персоналом этих представительств жилые помещения или транспортные средства капиталистических государств в пунктах пропуска через государственную границу СССР;

е) разглашение сведений, не подлежащих оглашению, нарушение правил обращения с секретными документами или изделиями, создающие угрозу утечки государственных секретов, и иные действия.

Правом решения вопроса о применении официального предостережения обладают в КГБ СССР начальники ВГУ и 15 Главного управлений, 3, 5, 7, 9 управлений. В союзных и автономных республиках таким правом обладают председатели КГБ, а в УКГБ-ОКГБ-Управлении Особых отделов и Особых отделов по группе войск, военных и пограничных округах, округах ПВО, флота, флотилий, корпусах и спецобъектах-начальники этих подразделений. Правом на решение вопроса о применении официального предостережения пользуются и заместители перечисленных руководителей. При решении о применении официального предостережения оформляется заключение, излагается сущность антиобщественной деятельности, установочные данные предостерегаемого лица, мотивированное мнение о целесообразности применения этих мер. В заключении указывается кто будет участвовать в объявлении предостережения, где конкретно будет происходить, обеспечение явки лица, которому будет сделано официальное предостережение. Вызов такого лица необязательно может быть при помощи повестки, допускается и устно и по телефону.

Официальные предостережения могут быть объявлены не только советским гражданам, но и лицам без гражданства и иностранцам, не пользующимся правом экстерриториальности. Формальное выражение юридической сущности официального предостережения заключается в

подписании протокола лицом, которому оно сделано и сотрудником КГБ. Этому предшествует объяснительная беседа и объявляется предостережение, что совершение подобных поступков в дальнейшем повлечёт за собою уголовную ответственность. Лицу объявляется какой прокурор будет уведомлен о сделанном предостережении.

В случае отказа лица подписать протокол, об отказе делается запись в протоколе. Протоколы сдаются в 10 подразделения КГБ-УКГБ по месту жительства профилактируемого.

Признаки, подпадающие под определение враждебных действий антисоветского свойства, позднее были значительно расширены, составлены КГБ в период борьбы с диссидентством и включали такие поступки:

-Прослушивание передач зарубежного радио, запись, пересказ их содержания.

-Негативное отношение к советской действительности, к советским органам власти.

-Восхваление западного образа жизни.

-Втягивание лиц в обсуждение политических тем.

-Демагогическая и беспринципная оценка явлений, образа жизни в СССР.

-Постановка провокационных вопросов.

-Увлечение идейно-порочной литературой.

-Рассказ политических анекдотов.

-Проявление интереса к закрытым библиотекам, фондам.

-Подборка материалов, статистических данных, результатам социологических исследований, статьям, фельетонам об отрицательных явлениях в советском обществе.

-Сбор биографических сведений о лицах необоснованно репрессированных в прошлом.

-Сбор подписей под обращениями, письмами, жалобами.

-Организованные сборы, на которых обсуждаются с негативных сторон вопросы литературы, искусства, живописи, внутренняя и внешняя политика КПСС.

-Контакты с иностранцами, приобретение литературы у них.

-Приобретение полиграфических средств, множительной техники.

-Одобрение политики враждебных СССР государств.

-Недовольство строем в СССР.

-Осуждение коммунистов, представителей власти, руководителей местных органов.

-Одобрение лиц, занимающихся враждебной деятельностью.

Выявление таких и подобных признаков даёт КГБ основание для заведения дел оперативных разработок.

В следственных подразделениях КГБ действует единая система картотечного учёта причин и условий совершения преступлений и принятых предупредительных мер. На каждого обвиняемого по всем уголовным делам, относящимся к компетенции органов государственной безопасности, после рассмотрения дела в суде заполняется один экземпляр карточки, который отсылается в Следственный отдел КГБ СССР.

По данным за 1977 год по статье уголовного кодекса "Антисоветская агитация и пропаганда" карточки учёта причин содеянного дают следующие показатели:

- а) влияние враждебно настроенных лиц, буржуазная радиопропаганда, чтение политически вредной литературы- 89,9%.
- б) обиды на органы советской власти, возникшие в связи с репрессированием обвиняемого, его родственников, ближайших связей-7,6%.
- в) неправильное толкование недостатков и фактов злоупотреблений должностных лиц-8,2%.
- г) несогласие с политикой КПСС и Советского правительства-13,3%.
- д) неудовлетворённость сложившимися обстоятельствами личной жизни, материальными условиями-7%.
- е) иные факторы (переоценка личностью своих качеств, влияние острых политических событий)-5,1%.

У половины осуждённых за антисоветскую агитацию и пропаганду антиобщественная установка формировалась под влиянием двух и более факторов, поэтому общая сумма процента достигает больше 100.

В 19,4% по делам об антисоветской агитации и пропаганды лицо признаёт себя виновным, но не раскаивается в содеянном, большинство же осуждённых не признают себя виновными и не раскаиваются.

Причины и условия совершения преступления по статье "Антисоветская агитация и пропаганда":

- а) враждебное отношение к советской власти-59,2%.
- б) стремление к ослаблению советского государства и общественного строя под лозунгом его улучшения-16%.
- в) корыстные цели-2%.
- г) иные мотивы (религиозный фанатизм, националистическая настроенность, озлобленность на тюремную администрацию и другие)-21,4%.

Показатель также превышает цифру 100, так как у одного лица вскрываются несколько побудительных мотивов преступления.

При анализе о социальном происхождении лиц, совершивших преступление, фигурирует такой показатель как "кулацкое происхождение".